

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

VEJ nr 9820 af 30/10/2023 (Historisk)

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2024 for skader fra 1. januar 2011

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdstilsynet, j.nr. 20235001343

Senere ændringer til forskriften

VEJ nr 9376 af 06/06/2024

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2024 for skader fra 1. januar 2011¹⁾

1. Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år.

Denne vejledning finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervs-sygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

Metoden for fastsættelse af faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb er fastsat ved lov. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede faktorer i 2024-niveau.

Vedtages L 23 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Et forbedret arbejds-skadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen), fremsat den 4. oktober 2023, vil der blive udstedt en ny vejledning.

2. Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

2.1 Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B eller C, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel A anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1967 eller senere, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 69. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel B anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel C anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel A, B og C anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel C og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel C og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

2.2 Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel D, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabel D, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

2.3 Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel A, B, C og D er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed 2022 kombineret med Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer 2022.
- 2) En rentefod på 2,00 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2018 til 2022. For årene 2018 til 2022 er anvendt årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2023 for bundskatten (12,06 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (25,02 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,66 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2023 for bundskatten (12,06 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (25,02 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,66 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,44 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2020 til 2024.

3. Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2020

3.1 Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel E, F eller G, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel E anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1967 eller senere, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 69. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel F anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel G anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel E, F og G anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel E, F og G, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel G og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel G og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

3.2 Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel H, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabel H, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

3.3 Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel E, F, G og H er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
- 2) En rentefod på 2,00 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2018 til 2022. For årene 2018 til 2022 er anvendt årgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2023 for bundskatten (12,06 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (25,02 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,66 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2023 for bundskatten (12,06 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (25,02 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,66 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,44 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2020 til 2024.

Arbejdstilsynet, den 30. oktober 2023

SINE FREDERIKSEN

/ Helle Klostergaard Christensen

- ¹⁾ Vejledningen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Tabel A: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 69. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	59,392	30	30,420
6	58,057	31	29,432
7	56,737	32	28,456
8	55,433	33	27,492
9	54,143	34	26,540
10	52,869	35	25,600
11	51,610	36	24,672
12	50,366	37	23,755
13	49,137	38	22,850
14	47,923	39	21,956
15	46,723	40	21,074
16	45,538	41	20,204
17	44,369	42	19,345
18	43,214	43	18,498
19	42,075	44	17,662
20	40,951	45	16,836
21	39,841	46	16,021
22	38,746	47	15,217
23	37,663	48	14,423
24	36,593	49	13,641
25	35,535	50	12,870
26	34,489	51	12,110
27	33,454	52	11,360
28	32,431	53	10,621
29	31,419	54	9,892
		55	9,173
		56	8,465
		57	7,767
		58	7,079

Tabel B: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år**

Fyldt alder	
57	7,102
58	6,421
59	5,748
60	5,084
61	4,428
62	3,780

Tabel C: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år**

Fyldt alder	
61	3,788
62	3,144
63	2,506
64	1,873

Tabel D: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere**Forsørgertabserstatning**

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,626	1,259	1,900	2,549	3,205	3,868	4,540	5,220	5,907	6,603
19	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,540	5,219	5,907	6,603
20	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,540	5,219	5,907	6,602
21	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,539	5,219	5,907	6,602
22	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,540	5,219	5,907	6,602
23	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,540	5,219	5,907	6,603
24	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,540	5,220	5,907	6,603
25	0,626	1,259	1,900	2,549	3,205	3,868	4,540	5,220	5,907	6,603
26	0,626	1,259	1,900	2,549	3,205	3,869	4,540	5,220	5,907	6,603
27	0,626	1,259	1,900	2,549	3,205	3,869	4,540	5,220	5,907	6,603
28	0,626	1,259	1,900	2,549	3,205	3,868	4,540	5,220	5,907	6,603
29	0,626	1,259	1,900	2,549	3,205	3,868	4,540	5,219	5,907	6,602

30	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,540	5,219	5,906	6,601
31	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,539	5,218	5,905	6,601
32	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,868	4,539	5,218	5,905	6,599
33	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,867	4,538	5,217	5,904	6,598
34	0,626	1,259	1,900	2,548	3,204	3,867	4,538	5,216	5,903	6,597
35	0,626	1,259	1,900	2,548	3,203	3,866	4,537	5,215	5,902	6,596
36	0,626	1,259	1,900	2,548	3,203	3,866	4,536	5,214	5,900	6,594
37	0,626	1,259	1,900	2,547	3,203	3,865	4,536	5,213	5,899	6,592
38	0,626	1,259	1,899	2,547	3,202	3,865	4,535	5,212	5,897	6,590
39	0,626	1,259	1,899	2,547	3,202	3,864	4,534	5,211	5,896	6,588
40	0,626	1,259	1,899	2,546	3,201	3,863	4,532	5,209	5,894	6,586
41	0,626	1,259	1,899	2,546	3,200	3,862	4,531	5,208	5,892	6,583
42	0,626	1,259	1,899	2,546	3,200	3,861	4,530	5,206	5,890	6,581
43	0,626	1,259	1,898	2,545	3,199	3,861	4,529	5,205	5,888	6,578
44	0,626	1,258	1,898	2,545	3,199	3,860	4,528	5,203	5,885	6,574
45	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,526	5,201	5,882	6,571
46	0,626	1,258	1,898	2,544	3,197	3,857	4,524	5,198	5,879	6,566
47	0,626	1,258	1,897	2,543	3,196	3,856	4,522	5,195	5,875	6,561
48	0,626	1,258	1,897	2,543	3,195	3,854	4,519	5,191	5,870	6,555
49	0,626	1,258	1,896	2,542	3,193	3,852	4,516	5,187	5,864	6,548
50	0,626	1,258	1,896	2,541	3,192	3,850	4,513	5,183	5,858	6,540
51	0,625	1,257	1,895	2,540	3,190	3,847	4,510	5,178	5,852	6,531
52	0,625	1,257	1,895	2,539	3,189	3,844	4,505	5,172	5,844	6,520
53	0,625	1,257	1,894	2,537	3,186	3,841	4,500	5,165	5,834	6,508
54	0,625	1,256	1,893	2,536	3,184	3,836	4,494	5,157	5,824	6,495
55	0,625	1,256	1,892	2,534	3,180	3,832	4,488	5,148	5,812	6,480
56	0,625	1,256	1,891	2,532	3,177	3,827	4,480	5,138	5,799	6,463
57	0,625	1,255	1,890	2,529	3,173	3,821	4,472	5,127	5,785	6,445
58	0,625	1,254	1,888	2,527	3,169	3,815	4,464	5,115	5,769	6,425
59	0,625	1,254	1,887	2,524	3,164	3,808	4,454	5,102	5,752	
60	0,625	1,253	1,885	2,521	3,159	3,800	4,443	5,088		
61	0,624	1,252	1,883	2,517	3,154	3,792	4,432			
62	0,624	1,251	1,881	2,513	3,147					
63	0,624	1,250	1,879	2,509						
64	0,624	1,249	1,876							
65	0,623	1,248								
66	0,623									

Tabel E: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 69. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	55,154	30	28,174
6	53,912	31	27,260
7	52,684	32	26,357
8	51,471	33	25,466
9	50,272	34	24,587
10	49,087	35	23,720
11	47,916	36	22,864
12	46,759	37	22,019
13	45,616	38	21,186
14	44,487	39	20,365
15	43,371	40	19,554
16	42,268	41	18,755
17	41,178	42	17,967
18	40,102	43	17,190
19	39,039	44	16,424
20	37,988	45	15,668
21	36,951	46	14,923
22	35,926	47	14,189
23	34,914	48	13,465
24	33,914	49	12,751
25	32,927	50	12,047
26	31,952	51	11,354
27	30,989	52	10,669
28	30,039	53	9,994
29	29,100	54	9,328
		55	8,671
		56	8,022
		57	7,381
		58	6,747

Tabel F: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år**

Fyldt alder	
57	6,790
58	6,157
59	5,531
60	4,910
61	4,294
62	3,681

Tabel G: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år**

Fyldt alder	
61	3,695
62	3,081
63	2,469
64	1,858

Tabel H: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Forsørgertabserstatning**

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,626	1,259	1,898	2,545	3,200	3,861	4,530	5,206	5,889	6,580
19	0,626	1,259	1,898	2,545	3,199	3,861	4,529	5,205	5,888	6,578
20	0,626	1,259	1,898	2,545	3,199	3,860	4,528	5,204	5,887	6,577
21	0,626	1,258	1,898	2,545	3,199	3,860	4,528	5,203	5,886	6,575
22	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,527	5,202	5,884	6,574
23	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,859	4,526	5,201	5,883	6,572
24	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,858	4,525	5,200	5,881	6,570
25	0,626	1,258	1,898	2,544	3,197	3,857	4,524	5,199	5,880	6,568
26	0,626	1,258	1,897	2,544	3,197	3,857	4,523	5,197	5,878	6,565
27	0,626	1,258	1,897	2,543	3,196	3,856	4,522	5,196	5,876	6,563
28	0,626	1,258	1,897	2,543	3,196	3,855	4,521	5,194	5,874	6,560
29	0,626	1,258	1,897	2,543	3,195	3,854	4,520	5,192	5,871	6,557

30	0,626	1,258	1,897	2,542	3,194	3,853	4,518	5,190	5,869	6,553
31	0,626	1,258	1,896	2,542	3,193	3,852	4,517	5,188	5,866	6,550
32	0,626	1,258	1,896	2,541	3,193	3,851	4,515	5,186	5,863	6,546
33	0,626	1,258	1,896	2,541	3,192	3,849	4,513	5,183	5,859	6,541
34	0,626	1,257	1,896	2,540	3,191	3,848	4,511	5,180	5,855	6,537
35	0,625	1,257	1,895	2,539	3,190	3,846	4,509	5,177	5,851	6,531
36	0,625	1,257	1,895	2,539	3,189	3,844	4,506	5,174	5,847	6,526
37	0,625	1,257	1,894	2,538	3,187	3,843	4,503	5,170	5,842	6,519
38	0,625	1,257	1,894	2,537	3,186	3,840	4,501	5,166	5,837	6,513
39	0,625	1,256	1,893	2,536	3,184	3,838	4,497	5,162	5,831	6,505
40	0,625	1,256	1,893	2,535	3,183	3,836	4,494	5,157	5,825	6,497
41	0,625	1,256	1,892	2,534	3,181	3,833	4,490	5,152	5,818	6,489
42	0,625	1,256	1,892	2,533	3,179	3,830	4,486	5,146	5,811	6,479
43	0,625	1,255	1,891	2,532	3,177	3,827	4,481	5,140	5,803	6,469
44	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,823	4,476	5,133	5,794	6,457
45	0,625	1,255	1,889	2,529	3,172	3,820	4,471	5,126	5,784	6,445
46	0,625	1,254	1,888	2,527	3,169	3,816	4,465	5,118	5,774	6,432
47	0,625	1,254	1,887	2,525	3,166	3,811	4,459	5,109	5,762	6,417
48	0,625	1,253	1,886	2,523	3,163	3,806	4,452	5,100	5,750	6,401
49	0,624	1,253	1,885	2,521	3,159	3,801	4,444	5,090	5,737	6,384
50	0,624	1,252	1,884	2,518	3,155	3,795	4,436	5,079	5,722	6,365
51	0,624	1,252	1,882	2,516	3,151	3,789	4,427	5,067	5,706	6,345
52	0,624	1,251	1,881	2,513	3,147	3,782	4,417	5,053	5,689	6,323
53	0,624	1,250	1,879	2,510	3,142	3,774	4,407	5,039	5,670	6,299
54	0,624	1,250	1,877	2,506	3,136	3,766	4,395	5,023	5,650	6,273
55	0,624	1,249	1,875	2,503	3,130	3,757	4,383	5,006	5,627	6,245
56	0,623	1,248	1,873	2,499	3,124	3,747	4,369	4,988	5,603	6,214
57	0,623	1,247	1,871	2,494	3,117	3,737	4,354	4,968	5,577	6,181
58	0,623	1,246	1,868	2,490	3,109	3,725	4,338	4,946	5,549	6,145
59	0,623	1,245	1,865	2,484	3,100	3,713	4,321	4,923	5,519	
60	0,622	1,243	1,862	2,479	3,091	3,699	4,302	4,898		
61	0,622	1,242	1,859	2,473	3,081	3,685	4,281			
62	0,622	1,240	1,855	2,466	3,071					
63	0,621	1,239	1,851	2,459						
64	0,621	1,237	1,847							
65	0,620	1,235								
66	0,620									

